

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8534/2555

บริษัท มิตรชัย สุมิโตโม อินชัวร์รันส์ จำกัด

โจทก์

บริษัท สยามเมตราอินเตอร์เนชั่นแนล

จำกัด

จำเลย

บริษัท ธีโร ชิปปิ้ง อิงค์ กับพวก

จำเลยร่วม

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 52

นายเรือ นำเรือเลียงพายู โดยมีระยะห่างจากศูนย์กลางพายูถึง 350 กิโลเมตร ซึ่งถูกต้องตามหลักการเดินเรือแล้ว เห็นได้ว่า ในสภาพอากาศเช่นนี้ก็ยังสามารถออกเรือเดินทะเลได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องเดินเรือให้ถูกต้องตามหลักการเดินเรือโดยเลียงการเข้าใกล้จุดศูนย์กลางพายูมากเกินไปซึ่งก็ปรากฏว่านายเรือได้เลียงพายูโดยมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางในระยะที่ปลอดภัยในการเดินเรือแล้ว จึงยังไม่อาจฟังได้ว่าสินค้าเสียหายเพราะเหตุที่มีพายูในเส้นทางเดินเรือโดยนายเรือรู้อยู่แล้วยังออกเรือตามที่โจทก์อ้าง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 6,513,095.89 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 6,256,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องขอให้หมายเรียกบริษัทอิโร ชิปปิง อิงค์ บริษัทนิปปอน ยูเซน ไคชา จำกัด และบริษัทโตเกียว เซนปากุ ไคชา จำกัด เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยร่วมที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยร่วมที่ 2 และที่ 3 ให้การว่าไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยและจำเลยร่วมที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ตามหลักการเดินเรือ นายเรือได้ใช้วิธีการเดินเรืออย่างถูกต้องและอยู่ในระยะที่เรือปลอดภัย และเมื่อพิจารณาจากหนังสือเดินเรือ ซึ่งเป็นตำราการเดินเรือของโรงเรียนนายเรือก็ระบุว่า ตามหลักการเดินเรือเพื่อเลี่ยงพายุนั้นจะต้องพยายามเลี่ยงให้ห่างจากศูนย์กลางพายุ 80 กิโลเมตร หรือ 50 ไมล์ จึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่านายเรือสุมิเร นำเรือเลี่ยงพายุโดยมีระยะห่างจากศูนย์กลางพายุถึง 350 กิโลเมตร ซึ่งถูกต้องตามหลักการเดินเรือแล้ว เห็นได้ว่า แม้ตามพยานหลักฐานของโจทก์จะฟังได้ว่าเกิดพายุดังกล่าวในระหว่างการเดินเรือสุมิเรก็ตาม แต่จากพยานหลักฐานของจำเลยและจำเลยร่วมที่ 2 และที่ 3 ก็แสดงให้เห็นได้ว่า ในสภาพอากาศเช่นนี้ก็ยังสามารถออกเรือเดินทะเลได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องเดินเรือให้ถูกต้องตามหลักการเดินเรือโดยเลี่ยงการเข้าใกล้จุดศูนย์กลางพายุมากเกินไป ซึ่งก็ปรากฏว่านายเรือสุมิเรได้เดินเรือ

เสี่ยงพายุโดยมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางในระยะที่ปลอดภัยในการเดินเรือแล้ว จึงยังไม่อาจฟังได้ว่าสินค้าเสียหายเพราะเหตุที่มีพายุในเส้นทางเดินเรือ โดยนายเรือรู้ อยู่แล้วยังออกเรือตามที่โจทก์อ้าง

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร-อร่าม เสนามนตรี-ปริญญา ดีผดุง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นางสาวลักษณ จุลมนต์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นกค59/2551

ต้น

หมายเหตุ